

계약 불이행의 모든 것

유형, 책임, 그리고 구제

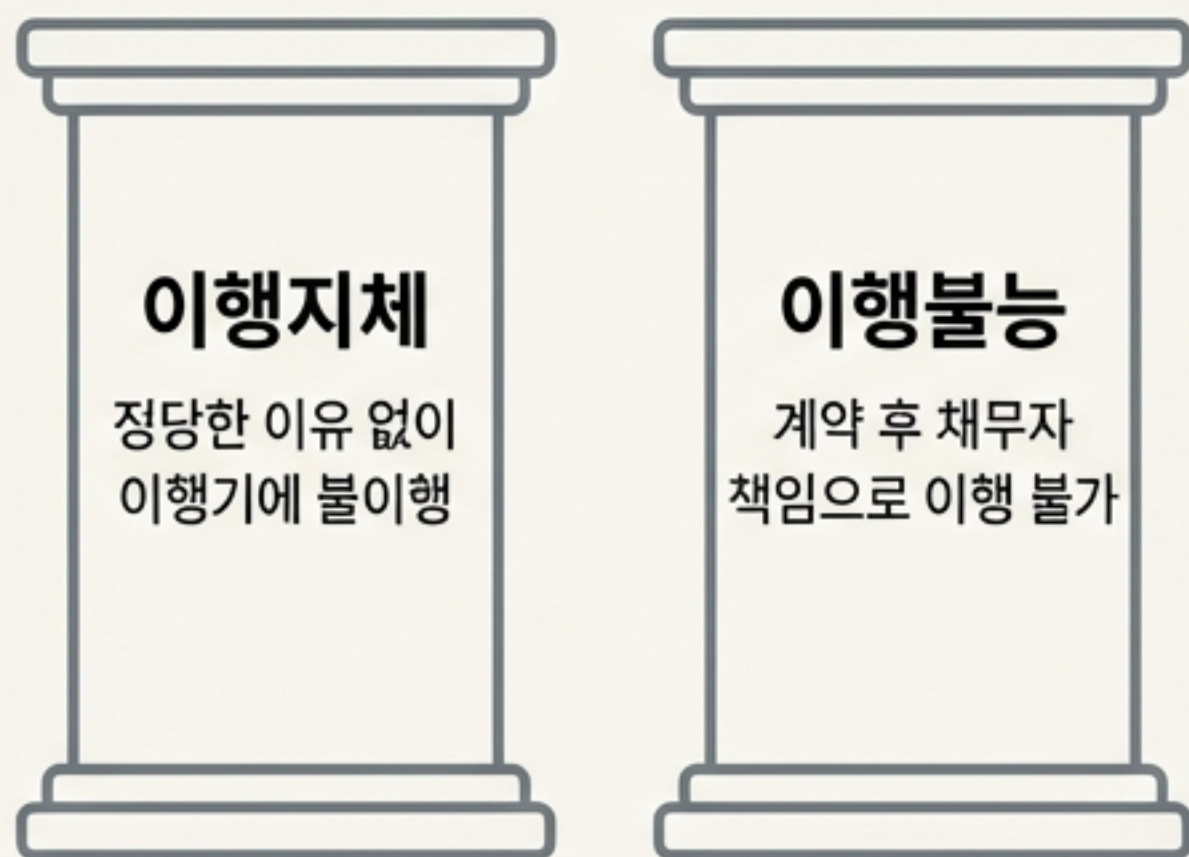


불완전이행부터 손해배상까지, 계약법 핵심 원리 탐구

채무불이행의 지도: 전통적 분류와 새로운 영토

전통적으로 채무불이행은 두 가지 핵심 유형으로 분류되었습니다.
그러나 이 폐쇄적인 틀로는 모든 계약 위반을 설명하기
어렵다는 비판(양창수 교수)이 제기되었습니다.

전통적 유형



확장된 개념

불완전이행

이행은 있었으나,
내용이 계약의 본질을
충족시키지 못한 경우

부작위 채무위반

‘담을 쌓지 않기로’ 한 약속을
어기고 담을 쌓는 경우

이행거절

이행기 전, 명백하고 확고하게
이행하지 않겠다는 의사를
표시하는 경우

(민법 제544조: 최고 없이 계약 해제 가능)

불완전이행의 두 얼굴: 주된 의무 vs. 부수적 의무

불완전이행은 위반된 의무의 성격에 따라 그 법적 효과가 달라집니다. 이는 계약의 핵심이 훼손되었는지, 아니면 신뢰관계가 깨졌는지를 구분하는 기준입니다.

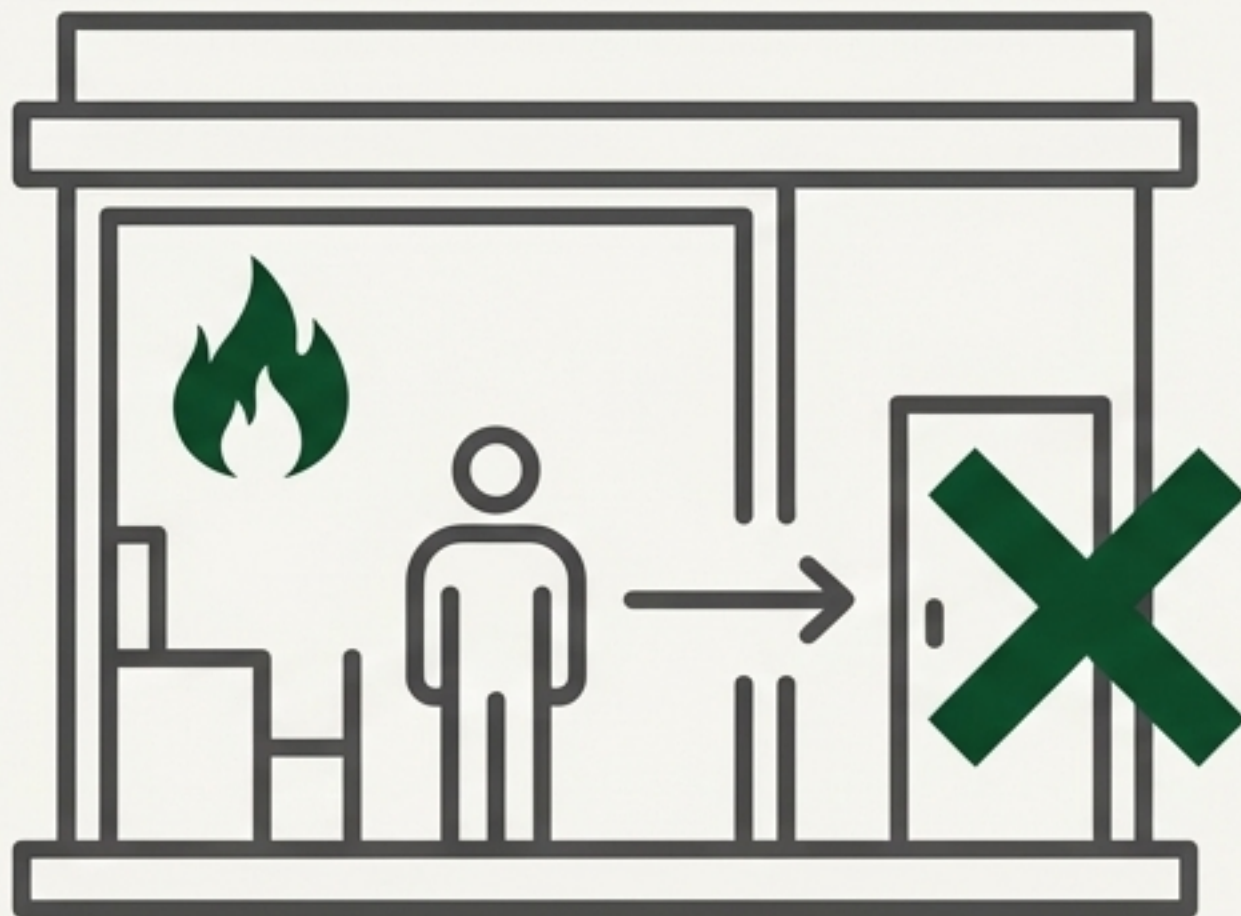
	 주된 급부의무 위반	 부수적 의무 위반
정의	계약 목적 달성에 필수적인 핵심 이행이 불완전한 경우.	계약의 주된 내용 외에 신의칙상 요구되는 보호, 설명 등의 의무를 위반한 경우.
핵심	급부 자체의 하자 (The performance itself is flawed)	이행 과정의 하자 (The process of performance is flawed)
예시	- 도시락 100개 주문에 95개만 배송 - 수술 후 의사 과실로 다른 장기 손상 (확대손해)	- 백화점 바닥의 바나나 껍질로 고객 부상 - 투숙객에 대한 숙박업자의 보호의무 위반

CASE STUDY: 부수적 의무 위반의 심각성

여관 화재 투숙객 사망 사건 (대판 1994.1.28. 93다43590)

상황:

- **주된 급부 이행:** 여관업주는 투숙객에게 객실을 제공하는 주된 의무를 이행함.
- **사고 발생:** 여관에 화재 발생.
- **부수적 의무 위반:** 업주는 투숙객의 생명과 신체를 보호할 **보호의무**를 지지만, 화재 시 비상구를 쉽게 찾도록 관리할 의무를 소홀히 함.
- **결과:** 투숙객이 비상구를 찾지 못해 탈출하지 못하고 질식사.



판결:

숙박 제공이라는 주된 의무는 이행되었으나, 고객 안전을 배려할 **부수적 보호의무를 위반한 채무불이행(불완전이행)**으로 손해배상책임을 부담한다.

위반의 무게: 법적 효과의 차이

의무 위반의 종류는 채권자가 행사할 수 있는 권리의 범위를 결정합니다. 주된 의무 위반은 계약 관계 자체를 흔들지만, 부수적 의무 위반은 주로 금전적 배상으로 해결됩니다.

권리 (Remedy)	주된 급부 위반	부수적 의무 위반
추완청구권 (Right to demand completion)	✓ (예: 부족한 수량의 추가 이행 요구)	✗ (주된 급부 위반이 아님)
계약해제권 (Right to rescind contract)	✓ (추완으로 목적 달성이 불가능한 경우)	✗ (원칙적으로 계약 해제 불가)
손해배상청구권 (Right to claim damages)	✓ (민법 제390조)	✓ (민법 제390조)

핵심 인사이트: 손해배상은 양쪽 모두에서 가능한 공통의 구제 수단이지만, 계약의 운명을 결정하는 **해제권**은 원칙적으로 주된 의무 위반 시에만 인정됩니다.

모든 불이행에 책임이 따를까? 귀책사유의 원칙

계약위 사실만으로 책임이 발생하지 않습니다. 채무불이행 책임을 묻기 위해서는 채무자에게 **고의 또는 과실**, 즉 **귀책사유**가 있어야 합니다. (민법 제390조)



입증책임의 전환 (Shift in the Burden of Proof)

- 우리 민법은 채무불이행이 발생하면, 채무자의 **귀책사유를 추정**합니다.
- 따라서, 책임을 면하려는 **채무자**가 '나에게는 고의나 과실이 없었다'는 사실을 스스로 입증(반증)해야 합니다.

책임의 저울: 상황에 따라 달라지는 과실의 무게

법은 계약의 성격과 상황에 따라 채무자가 져야 할 주의의무의 수준을 조절합니다.



‘채무자는 고의 또는 중과실이 있을 때만
책임 부담’

- **무상임치 (Unpaid Bailment):** 백화점에서 무료로 물건을 맡아주는 경우. (민법 제695조: 자기 재산과 동일한 주의)
- **채권자지체 (Creditor's Delay):** 채권자가 수령을 지체하는 중에 발생한 손해. (민법 제401조)

‘채무자는 과실이 없는 경우에도 책임 부담
(무과실책임)’

- **이행지체 (Debtor's Delay):** 이행을 지체하던 중에 발생한 손해. (민법 제392조)
- **이행보조자 사용 (Use of Assistants):** 직원의 실수는 사장의 실수. (민법 제391조)

CASE STUDY: 가혹한 책임의 탄생

이행지체 중 소실된 그림



지체 기간 (DELAY)

1. 계약: A가 B에게 그림을 매각하고 대금을 모두 받음.

2. 이행지체: A가 약속된 인도일에 그림을 인도하지 않고 지체함.

3. 사고: A의 집 옆집에서 화재가 발생하여, A의 집으로 불이 옮겨 붙음.

4. 결과: 보관 중이던 그림이 소실됨 (A는 화재 발생 자체에 과실이 없음).

법적 결론 (민법 제392조):

- A는 자신에게 과실이 없더라도 **이행지체 중에 발생한 손해**이므로 채무불이행 책임을 진다.
- **논리**: 만약 A가 제때 그림을 인도했다면, 그 그림은 B의 집에서 안전했을 것이기 때문이다. **지체 행위** 자체가 책임의 근거가 된다.

손해배상의 목적: 계약이 이행되었다면?

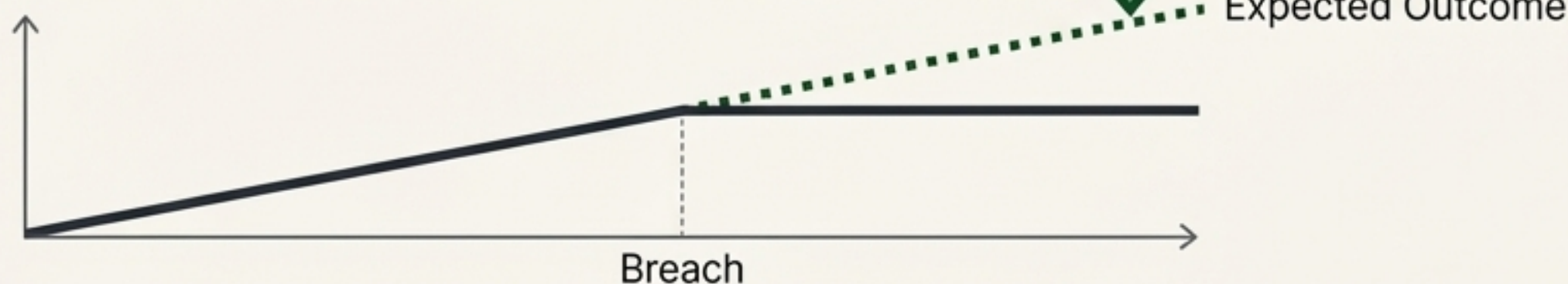
이행이익 배상의 원칙 (Principle of Expectation Interest)

채무불이행으로 인한 손해배상의 목표는 단순한 원상회복이 아닙니다. **계약이 원래대로 이행되었더라면 채권자가 있었을 그 상태를 만들어주는 것입니다.** 이를 '이행이익(Expectation Interest)'이라고 부릅니다.

현실 (Breach)



가정 (Performance)



Governing Rule:

'계약을 위반한 채무자는 계약이 완전히 이행된 것과 동일한 경제적 이익을 배상해야 한다.' (대판 2009.7.9., 2009다24842)

이행이익 vs. 신뢰이익: 무엇을 배상받는가?

손해는 크게 두 가지 관점에서 파악할 수 있습니다. 계약의 '성공'을 전제로 한 이익과, 계약의 '유효'를 믿고 쓴 비용입니다.

	 이행이익 (Expectation Interest)	 신뢰이익 (Reliance Interest)
상황	유효한 계약이 불이행된 경우	무효인 계약을 유효라고 믿은 경우
목표	계약이 이행되었다면 얻었을 미래의 이익	계약을 믿고 지출한 과거의 비용
예시	• 전매했다면 얻었을 차익 • 완성된 물건으로 얻었을 영업이익	• 계약을 위해 지불한 대출 이자 • 실사를 위해 지출한 운송비
근거	채무불이행 책임 (민법 제390조)	계약체결상의 과실 책임 (민법 제535조)

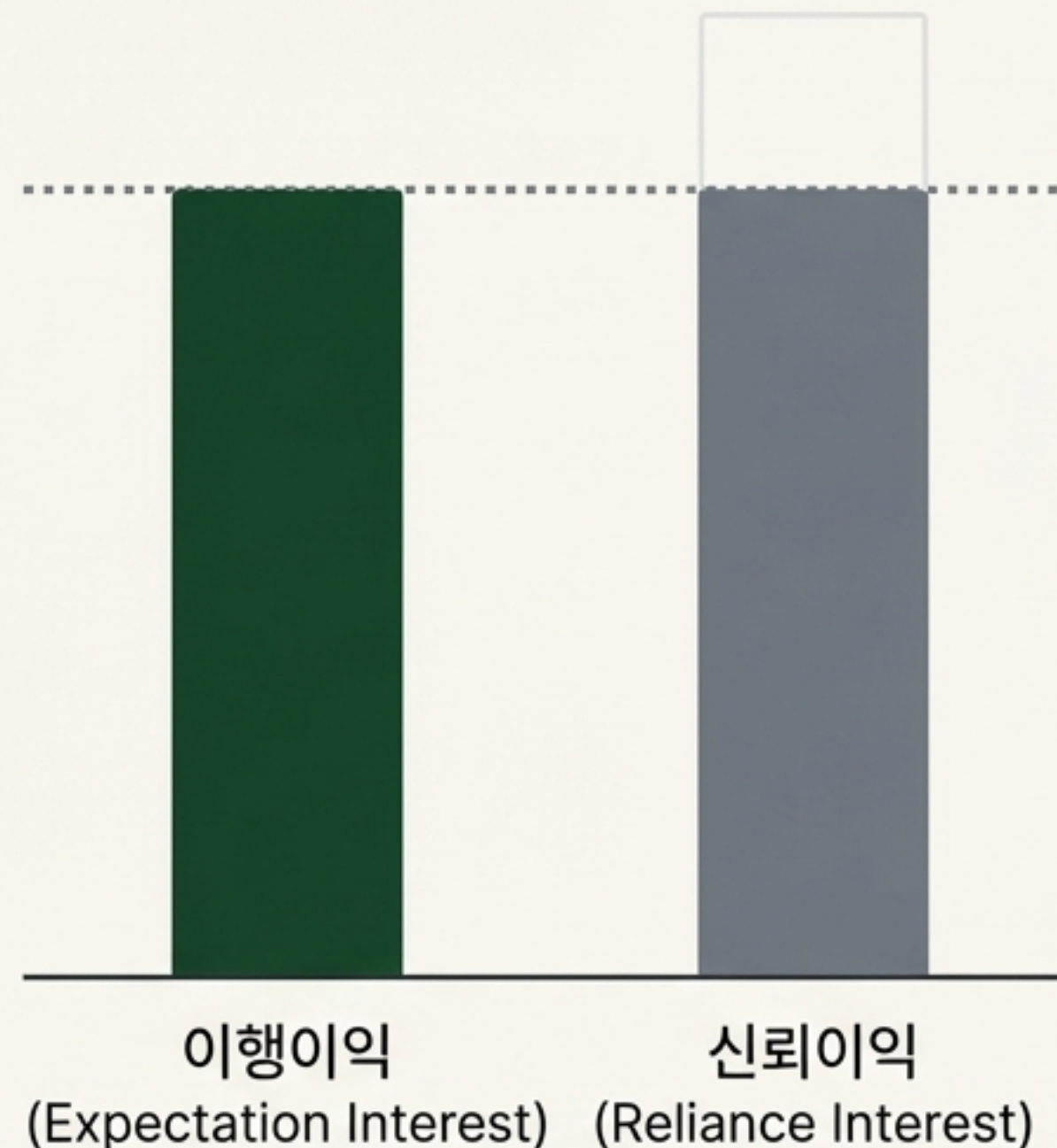
배상의 한계: 신뢰이익은 이행이익을 넘을 수 없다

원칙 (민법 제535조 제1항 단서):

- 계약이 무효가 되어 신뢰이익을 배상받는 경우, 그 금액은 계약이 유효하게 이행되었을 때 얻었을 **이행이익의 범위를 초과할 수 없습니다.**
- **이유:** 계약이 깨진 경우가 지켜진 경우보다 더 유리해지는 불합리를 막기 위함입니다.

판례의 확장 (대판 2017.2.15. 2015다235766):

- 채무불이행 시, 채권자는 원칙인 **이행이익 배상** 대신 **신뢰이익(지출 비용)**의 배상을 선택하여 청구할 수 있습니다.
- 하지만 이 경우에도, 그 금액은 **이행이익의 한도를 넘지 못합니다.**



핵심 요약: 계약 불이행 책임의 3단계 분석 프레임워크

계약 불이행 문제에 직면했을 때, 다음의 3단계 흐름에 따라 체계적으로 분석할 수 있습니다.



STEP 1: 위반 유형 파악 (Identify the Breach)

- 이행지체, 이행불능, 불완전이행 중 무엇인가?
- 불완전이행이라면, **주된 의무** 위반인가, **부수적 의무** 위반인가?



↳ `구제 수단의 범위 결정 (해제 가능 여부 등)`



STEP 2: 귀책사유 확인 (Establish Culpability)

- 채무자의 **고의·과실**이 있는가? (원칙: 추정됨)
- 책임이 **경감**되거나 **가중**되는 특별한 상황은 없는가?



↳ `책임 성립 여부 및 범위 결정`



STEP 3: 손해 범위 산정 (Calculate Damages)

- 계약이 이행되었다면 얻었을 **이행이익**은 얼마인가?
- 이행이익이 원칙이자, 신뢰이익 배상의 **최고 한도**가 된다.

↳ `최종 배상액 결정`

감사합니다

질의 및 토의



공정사회로 가는 계약법